



FONDO PENSIONE APERTO

“SOLUZIONE PREVIDENTE”

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 155.

Helvetia Vita S.p.A. – Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 Luglio 2026.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente.

In data 01/07/2026 il comma 201 della **Legge di Bilancio 2026** – che ha modificato l'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 252/2005 – ha aumentato il plafond di deducibilità innalzandolo da 5.164,57 a 5.300 Euro annui. Tuttavia, tale variazione risulta efficace con riferimento ai contributi versati nell'intero anno 2026.

I premi versati per le coperture assicurative accessorie collegate al fondo pensione aperto sono deducibili dal reddito complessivo e risultano inoltre esenti da imposte.

Nel limite annuo di Euro 5.300 rientrano pertanto anche i premi versati per le coperture assicurative accessorie collegate al fondo pensione, laddove attivate.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di Euro 5.300 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

Comunicazione dell'aderente

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.300). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti (credito deducibile) i limiti annuali di deducibilità tempo per tempo vigenti (pari a 5.164,57 Euro fino al periodo di imposta 2025 e pari a 5.300 euro a partire dal periodo di imposta 2026) nella misura e secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Data prima occupazione	Importi deducibili
Lavoratori di prima occupazione tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2020	Possibilità di dedurre i contributi versati eccedenti i 25.822,85 Euro (5.164,57 Euro X 5 anni) in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra 25.822,85 Euro ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione per un importo, in ogni caso, non superiore a 2.582,29 Euro annui (metà di 5.164,57 Euro). Pertanto, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, il lavoratore potrà portare in deduzione – fino ad esaurimento – un importo complessivo pari a 7.746,86 Euro annui (5.164,57 + 2.582,29).
Lavoratori di prima occupazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025	Possibilità di recuperare le deduzioni non godute nei primi 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare, per utilizzarle nei 20 anni successivi. La determinazione del credito deducibile avviene calcolando la differenza positiva tra: 1. il limite massimo teorico deducibile nel quinquennio, calcolato pro-quota: sommando il

	limite di Euro 5.164,57 per ciascun anno solare rientrante nel periodo fino al 2025, e il limite di Euro 5.300,00 per ciascun anno solare rientrante dal 2026 in poi; 2. i contributi effettivamente versati dall'Aderente nel medesimo quinquennio.
Lavoratori di prima occupazione a partire dal 01° gennaio 2026	Possibilità di dedurre i contributi versati eccedenti i 26.500,00 Euro (5.300,00 Euro X 5 anni) in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra 26.500,00 Euro ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione per un importo, in ogni caso, non superiore a 2.650,00 Euro annui (metà di 5.300,00 Euro). Pertanto, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, il lavoratore potrà portare in deduzione – fino ad esaurimento – un importo complessivo pari a 7.950,00 Euro annui (5.300,00 + 2.650,00).

Con la **Legge di Bilancio 2017** (Legge N. 232/2016 del 01/12/2016, Art. 1, comma 160) nell'ambito degli interventi di "Welfare aziendale" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori del settore privato, di destinare, anche parzialmente, il premio di produttività corrisposto dalla propria Azienda (premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) verso forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione (Contributo Welfare), anche se eccedente i limiti di deducibilità sopra riportati, rimane esclusa dalla tassazione sia ordinaria sia sostitutiva.

Con la **Circolare N. 5/E/2018 del 29 marzo 2018** l'Agenzia delle entrate ha richiesto che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, l'Aderente comunichi alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

È, infatti, previsto dal legislatore che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'Art. 11, comma 6 del D. Lgs. 252/2005 e pertanto risultano completamente esenti da imposizione fiscale.

2. REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE APERTO

Il fondo pensione aperto è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20,00% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Ai redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* deve invece essere applicata un'aliquota del 12,50%.

Il suddetto risultato netto si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate e, in diminuzione, dei contributi ricevuti - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee d'investimento gestite dal fondo pensione.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Premessa: è fiscalmente imponibile (ammontare imponibile) la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Prestazioni in capitale

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche, erogate in forma di capitale, è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, determinato come riportato in premessa.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare¹.

Prestazioni in forma di rendita vitalizia

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche, erogate in forma di rendita, è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, determinato come riportato in premessa.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare¹.

Inoltre, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata dalla Società sono tassati con imposta sostitutiva determinata con le modalità di seguito riportate (limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato, considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale).

La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è prevista fino ad un massimo del 26%. Detta misura massima viene diminuita in funzione della quota parte di:

1. titoli obbligazionari pubblici italiani e di enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia nonché altri titoli italiani ad essi equiparati e buoni fruttiferi postali italiani (di cui all'Art. 31 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601);
2. titoli pubblici italiani e titoli pubblici esteri di Stati compresi nell'elenco dei Paesi di cui alla cosiddetta White List (contenuta nel Decreto Ministeriale 04/09/1996);

che siano direttamente ed indirettamente ricompresi nella gestione separata, con riferimento a ciascun anno di durata del contratto, per i quali la tassazione prevista è pari al 12,50%.

I suddetti rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale assicurato finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Prestazioni in forma di rendita a durata definita, rendita con prelievi liberamente determinabili e rendita frazionata del montante

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogata in forma di **rendita a durata definita** e alla rendita con **prelievi liberamente determinabili** – al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettata a imposta – è assoggettata allo stesso regime fiscale previsto per le altre prestazioni, ai sensi dell'Art. 11, comma 6-bis del D.lgs. n. 252/2005 (ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il quindicesimo anno con un limite massimo di 6 punti percentuali, determinando quindi un'aliquota minima del 9%).

La parte imponibile delle nuove prestazioni pensionistiche erogata in forma di **rendita frazionata del montante** – al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettata a imposta – è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter, del Decreto lgs. n. 252/2005, ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il quindicesimo anno con un limite massimo di 5 punti percentuali, determinando quindi un'aliquota minima del 15%.

Prestazioni assicurative accessorie

Le prestazioni eventualmente erogate nel corso della fase di accumulo del FPA a fronte dell'attivazione delle coperture accessorie per il caso di invalidità totale e permanente o decesso dell'aderente oppure in caso di non autosufficienza e decesso dell'aderente sono esenti da imposizione fiscale.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali per:

- riscatto parziale richiesto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale richiesto a seguito di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale operato dagli eredi a causa di decesso dell'Aderente avvenuto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

Sulle somme erogate a titolo di riscatto in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra indicate, sia nelle forme collettive che in quelle individuali, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuate a favore di altre forme pensionistiche complementari.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, fino al limite dell'aliquota del 9%. In sostanza, una volta determinata la base imponibile pro tempore da assoggettare ad imposta, sulla rendita temporanea erogata è applicabile, in ogni caso, la suddetta imposta sostitutiva ancorché i montanti maturati erogati frazionatamente a titolo di rendita anticipata siano riferibili a periodi anteriori al 1° gennaio 2007. A tale fine si precisa inoltre che nel computo degli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari viene ricompreso anche il periodo di erogazione della RITA stessa, in modo tale che l'aliquota possa beneficiare della riduzione anche in funzione degli anni in cui la stessa viene erogata.

L'aderente che percepisce la rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, invece, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Ciò significa che per ognuno dei suddetti segmenti temporali vanno applicate le rispettive regole di determinazione della base imponibile. In particolare:

1. per importi maturati fino al 31/12/2000 vanno esclusi dalla tassazione gli importi corrispondenti ai contributi non dedotti e in ogni caso quelli non eccedenti il limite del 4% della retribuzione imponibile;
2. per gli importi maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e per quelli maturati dal 1/1/2007 la base imponibile è determinata al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari assoggettati ad imposta.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Prov. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031